

△△△△△△△ 상임감사

경고1, 회수, 통보2

제 목	병가사용 부적정
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△, △△△△△△△△△△, △△△ △△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “△△”이라 한다)에서는 직원의 근무조건 및 복무에 관한 사항을 규정함을 목적으로 복무규칙을 제정하였으며, 일과 가정이 조화롭게 병행할 수 있도록 가족친화경영 강화를 위해 노력하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「복무규칙」 제20조(휴가의 종류)에 따르면, 직원의 휴가는 연가, 공가, 병가, 기타휴가, 여성·임산부 휴가 및 육아 시간, 가족돌봄휴가로 구분하며, 동 규칙 제25조(병가)에 따라, 병가는 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 연 누계 **일의 범위 안에서 병가를 허가할 수 있다.

1. 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때
2. 전염병의 일환으로 인하여 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때

동 규칙 제28조(휴가기간 중의 휴일) 휴가기간 중의 휴일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 휴가일수가 1월 이상인 경우에는 그러하지 아니한다. 또한, 동 규칙 제28조의2(휴가기간의 초과)에 따라서, 이 규정이 정한 휴가일수를 초과한 휴가는 결근으로 본다.

「국가공무원 복무규정」 제22조(휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일) 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가 일수에 산입하지 않는다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 휴가 일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.

1. 같은 연도 내 제18조제1항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
2. 같은 연도 내 제18조제2항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
3. 동일한 사유로 인한 공가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
4. 동일한 사유로 인한 특별휴가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△ 종합감사 시 직원들의 질병 또는 부상에 따른 병가 사용 현황을 점검하였고, [표]와 같이 △△△ △급 △△△(별도직군)은 2022년 총 9회에 걸쳐 병가를 사용한 사실을 확인하였다.

[표] 병가 사용 현황

성 명	병가 시작일	병가 종료일	일수		병가 사유	비고
			기존	정정		
계			**	**		
△△△	****. **. **.	****. **. **.	*	*	코로나 19 확진	
	****. **. **.	****. **. **.	*	*	질병으로 인한 병원 입원	
	****. **. **.	****. **. **.	*	*	병원 입원	
	****. **. **.	****. **. **.	*	*	병원 입원	
	****. **. **.	****. **. **.	*	*	질병으로 인한 병원 입원 치료	
	****. **. **.	****. **. **.	*	** (※휴일 포함)	신장이식수술	6.25~26. 휴일
	****. **. **.	****. **. **.	*		수술 후 요양	7.1.~3. 휴일
	****. **. **.	****. **. **.	*		수술 후 요양	7.9.~10. 휴일
	****. **. **.	****. **. **.	**		수술 후 안정 필요	7.16.~17. 휴일 7.23.~24. 휴일 7.30.~31. 휴일 8.6.~7. 휴일

자료: △△△ 제출자료 재구성

업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없어 병가를 사용하려는 직원은 △△ 「복무규칙」 제25조(병가) 에 따라, 연 누계 **일의 범위 안에서 병가를 사용하여야 하며, 동 규칙 제28조(휴가기간 중의 휴일) 에 따라 휴가일수가 1월 이상인 경우에는 휴가 일수를 산입하여 병가 일수를 적용하여야 한다.

또한 「국가공무원 복무규정」에서도 같은 연도 내 질병 또는 부상, 전염병 등에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우에는 휴가기간 중의 휴일(토요일 또는 공휴일)은 그 휴가 일수에 산입하도록 하고 있다.

그러나 △△△△△△△△△ △△△ △급 △△△(별도직군)은 2022. 6. 20. ~ 2022. 8. 12. 병가를 사용하며, 같은 연도(2022년) 내 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우 휴일을 산입하여 병가 일수를 **일로 적용하여야 함에도, 휴일을 산입하지 않고 병가 일수를 **일로 적용하였다. 잘못 적용한 병가 일수를 정정하였을 경우 연 누계 범위 **일을 **일 초과하여 총 **일의 병가를 사용한 사실을 확인하였다.

이에 따라 당해연도 병가사용 범위를 초과한 **일은 결근에 해당되며, 이에 대하여 지급한 급여 *,***,***원에 대한 정산이 필요하다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하면서 병가사용 범위를 초과 사용하여 과다 지급한 급여를 회수하고, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△)에게 병가사용 범위를 초과하여 사용한 △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 경고” 처분을 요구합니다.(경고1)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 병가사용 범위를 초과한 **일에 대하여 지급한 급여 *,***,***원을 재정상 회수 조치하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

이사장(△△△ △△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)